

## עין משפט ור מוצה

**קבץ א** מ"י פ"ג מה' נדרים הלכה כה סוג לאין רבנן טוש"ע י"ד פ"י רב סעף ג:

**קב ב** ג מ"י פ"י מה' גירושין הלכה יג סוג עשין ג טוש"ע א"ע פ"י סעף ג:

**קנא ד ה מ"י** פ"ח מה' מתנות עניים הלכה יג סגן עשין קסג טור ש"ע י"ד פ"י רבנן סעף ו:

‏‏

### פסקי רי"ד

שאלה לחכם יכול הוא לקלקלה שאם יזקק לא חכם להתיר לה נדרה יאמר הוא אילו הייתי יודע שזקק לה חכם אם היו נותנים לי אפי' ק' מנה לא הייתי מגרשך ומצאנו בטל ובניה ממוזרים ושאני צריך חקירת חכם אלא הוא יכול להפר כגון שהיה מנדרי עינוי נפש לא הוצרכו חכמים לאסור עליו מלהתוודע לפי שאינו יכול לקלקל ולומר אילו הייתי יודע וכו' שהיה הוא יכול להפר ולמה לא להפר אלא רדאי גבר בלבד הנשר ר' אלעזר אומר לא אסרו זה אלא מפני זה. ונתיב ר' אלעזר אומר לא אסרו צריך אלא מפני שאינו צריך במאי קמפיגלי ר"מ סבר אדם רוצה שתתבאר אשתו בב"ד ור' אלעזר סבר אין אדם רוצה שתתבאר אשתו בב"ד. פ"י ר' מאיר סבר בנדר צריך חקירת חכם ואינו מנדרי עינוי נפש שיכול הבעל להפר איכא למיחש לקלקול כדאמרו שיכול לומר אילו הייתי יודע שחכם יכול להתוודע לא הייתי מגרש ונתיב לי שתתבאר אשתו בב"ד ולהשאל על נדרה ואפי' שמחזקת עצמה נדרנית בפניהם והוא ז"לילתא לה. אבל אם אינו צריך חקירת חכם אינו יכול לקלקל דאנן סהדי שאין אדם רוצה שתתבאר אשתו בב"ד ור' בנדר שאינו צריך חקירת חכם יכול לקלקל ולומר שאין כל אדם בקי שיכול להפר נדרי אשתו הלכך לא אסרו צריך אלא מפני שאינו צריך שעיקר חקיקול תלוי בו א"ר יוסי ב"ר יהודה מעשה בצ"ד וכו' מאן הנא דקתני מעשה. פ"י דרך ההנא כשאומר מעשה במאי ראיא לדבריו ההשגותם היו אינו כך בדרישא מייירין כשנדרה איהו ומעשה דסיפא מיייר כשנדר חסור מחסרה והכי קתני דבי"א שנדרה היא אבל נדר הוא וחזיר וא"ר יוסי ב"ר יהודה מעשה יומי בצ"ד בא' שאמר לאשתו קונם אם אינו מגרשך ונישרה התירו לו חכמים שיחזירנה <sup>(א)</sup> מאי קונם. פ"י קונם הוא לשון כינוי לקרבן כדתנן בגדרים <sup>(י)</sup> ומשמע שאסר עליו דבר קרבן והכא דאמר קונם אם אינו מגרשך מאי אסר עילויה אמר רב הונא באומר יאסרו עלי כל פירות שבעולם כקונם אם אינו מגרשך והתירו לו חכמים שיגרשנה <sup>(יט)</sup> (שיחזירנה): פשיטא. פ"י פשיטא ודאי יכול להתוודע דמאי קלקול שיקל למימר דבעי למישרה ואי קשה ואמאי פשיטא הכא דמותר להתוודע ואין בזה

## מו:

משציע אתכס <sup>א</sup> וכו' ופירש שס בקונטרס <sup>ה</sup> דיינו על דעת רבים ומיהו לפ"ן לא היה היתר לחרמות בזמן זה <sup>ב</sup> ונראה דלא אמר משה כן אלא שלא יערימו כדמפרש התם <sup>ג</sup> משום קניא דרצא וכן עמה אין עושין אלא בשביל כך <sup>ד</sup> וא"ת על דעת יחיד נמי לא יהא לו הפרה כיון דתלה זו נדרו וי"ל דמבטל דעתו משום רבים ולא משום יחיד:

**הנודר באילו בנה במה**. מפרש רבינו אליהו משום דלמיא בגזירה שזה דחלה כמיצ הכא <sup>(דברים כג)</sup> כי מתהלך לנדרו וכתי' התם <sup>(ישעיה ג)</sup> חדלו לכם מן האדם וגו' כי צמה נחשב הוא <sup>(דרכשין)</sup> אל מיקרי צמה אלא צמה וצריש פרק ארבעה נדרים <sup>(נדרים כג)</sup> יליף צהאי גזירה שזה <sup>ה</sup> דנקרא רשע דכתיב' שס רשעים חדלו רוגו <sup>(אי"ו ג)</sup>: **המוציא אשתו משום אילונית**. משמע הכא דאילונית צעיא גט <sup>א</sup> ומימה דצריש יצמות <sup>(דף ג:)</sup> משמע דלא צעיא גט דהוו קדושי טעות דמתן וכולן שמתו או שמיאנו או שנמאלו אילונית כרותיהן מותרות <sup>ב</sup> ויש לומר דהכא מייירי בספק אילונית <sup>ג</sup> ומגוילתא סיפא נישאת לאחר והיו לה צנים ואלו דאילונית אין לה רפואה <sup>ד</sup> מופלגי <sup>ה</sup> רבי יהושע ורבי עקיבא בהעכל <sup>(שס דף עט:)</sup> צצרים חמה דיש לו רפואה וחולץ וחולצין לאשמו ובאילונית לא פליגי ודרשין צצ"ק דיצמות <sup>(דף יג)</sup> אשר תלך פרט לאילונית והא דלומר <sup>(שס דף סד:)</sup> שרה אמנו אילונית היתה אין מוכירין מעשה נסים כדאמרין גבי איז צריש אלו טריפות <sup>(חולין דף מג.)</sup> והא דפליגי בהמדיר <sup>(כתובות דף עג.)</sup> בקדשה על תנאי וכנסה סתם דצע"י גט משום דאין אדם עושה צעילתו צעילת זנות היינו בשאר מומין דמחיל אצל באילונית לא מחיל ועוד דמומין מסיק אדעתיה שמה לא יתקיים התנאי דשכי <sup>א</sup> וצועל לשם קדושין אצל אילונית דלא שכי נא מסיק לצעול לשם קדושין והא דמתן פרק אלמנה ניוזנה <sup>(שס ק:)</sup> הממאנת והשניה והאילונית אין להן כמזבח דמשמע אצל גיטא צעי דהכי דייק בהמדיר <sup>(שס דף עג.)</sup> גבי כנסה סתם ונמאלו כו' משום שניה נקט הכי דעל כרחק ממאנת לא צעיא גט אי נמי בהמדיר לא דייק אלא משום דמני בצרישא אינה מקודשת ובסיפא תלא שלא כמזובה והא דלמרירין <sup>(יצמות סא:)</sup> קטן וקטנה לא חולצין כו' קטנה שמה תמאל אילונית ולא למירין תמייצס ממה נפשך <sup>א</sup> דאי אילונית היא הרי הן קדושי טעות ושריא לשני <sup>א</sup> אומר ר"ת דהתם דנקבלה עילויה וכה"ג משני צפי' בן סורר <sup>(מטהדין דף טט:)</sup>: **אמר ר' ר' ר' ר' שתיקותך יפה מדבורך**. ואם תאמר ואם היא שפקה אנו מי שתקין דהכי

פריך רב פפא צצ"פ הבא על יצמות <sup>(יצמות דף סה.)</sup> גבי נשאת לרביעי והיו לה צנים <sup>א</sup> ויש לומר דהתם נמי לא היו <sup>ב</sup> אלא <sup>ג</sup> לנו דהא

סתם גירשה ולא התנה כדפרישית הכא ופריך רב פפא דהוה לן לתקן נמי התם דלא יחזיר שלא יהא לנו דמתקין הכא ומשני אלא ודאי בלאו הכי אפילו לנו ליכא דהשתא הוא דצרית ומהאי טעמא לא מני למתבע כמזבה אצל הכא אם היא שפקה דליכא לנו כיון דמתקין דלא יחזיר ואי תמאל למתבע כמזבה מני אמר לה אדעתא דהייצנא כמזבה לא גירשמתך והתם דלאיירי בעקרה דוקא שייך תתקין הוא דצרית אצל הכא דלאיירי צצפק אילונית כדפירשנו לא שייך לומר השתא הוא דצרית <sup>א</sup> ואפילו לרבנן דלא חיישי הכא לקלקולא פריך התם שפיר אנו מי שתקין דמודו רצנן התם <sup>א</sup> דמשום דאין לה צנים גירשה שכבר נשאת לשנים ולא היו לה צנים ואם תאמר צצוק פרק קמא דנדה <sup>(דף יג:)</sup> גבי אשה שאין לה וסת פריך פשיטא דלא יחזיר ומשני לא כריכא דהדר איתקן מהו דמימא ליהדרה קמ"ל וימנין דאלוה ומינסבה כו' ואמאי לא למירין התם השתא הוא דצרית וי"ל דהתם כיון שנתרפאת הרי היה מועיל לה סם רפואה ולהכי מני מקלקל לה דלומר אילו הייתי יודע שיש רפואה לזו הייתי מבקש לה סם לרפואה:

## השולח פרק רביעי גיטין

**מאי קונם**. הלא קונם לשון ומה אסר זה עליו: **באומר יאסרו כו'**. והכי קאמר קונם פירות עלי אס איני מגרשך: **פשיטא**. מאי ניוחש לה: **צמה**. צשעת איסור הצמות: והמקיימו. ולא נשאל עליו

מאי קונם אמר רב הונא \* באומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם איני מגרשך: והתירו לו שיחזירנה: פשיטא מהו דתימא ליגזור משום דר' נתן <sup>(ד)</sup> דתניא ר' נתן אומר \*הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן קמ"ל: מפני תיקון העולם: מאי תיקון העולם איכא אמר רב ששת ארישא רבינא אמר לעולם אסיפא והכי קתני אין בוז מפני תיקון העולם: **בתנאי** <sup>ה</sup> המוציא את אשתו משום אילונית רבי יהודה אומר לא יחזיר וחכמים אומרים יחזיר <sup>ו</sup> נישאת לאחר והיו לה בנים הימנו והיא תובעת כתובתה אמר רבי יהודה אומר לה שתיקותך יפה מדיבורך: **גב'** למימרא דרבי יהודה חייש לקלקולא ורבנן לא חיישי לקלקולא והא איפכא שמועינן להו דתנן <sup>א</sup> המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר לא יחזיר רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר אלמא <sup>ב</sup> [רבנן חיישי לקלקולא] ורבי יהודה לא חייש לקלקולא אמר שמואל איפוך והא מדרקתני סיפא נישאת לאחר והיו לה בנים הימנו והיא תובעת כתובתה אמר ר' יהודה אומר לה שתיקותך יפה מדיבורך מבבל דרבי יהודה חייש לקלקולא הא נמי איפוך אב"י אמר לעולם לא תיפוך ור' יהודה בתהיא סבר לה כר' מאיר וסבר לה כרבי אלעזר בצריך סבר לה כרבי אלעזר בשאינו צריך סבר לה כר' מאיר אמר רבא דרבי יהודה אדרבי יהודה קשיא דרבנן אדרבנן לא קשיא אלא אמר רבא דר' יהודה אדר' יהודה לא קשיא כדשנינן דרבנן אדרבנן לא קשיא <sup>א</sup> מאן חכמים ר' מאיר דאמר בעינן תנאי כפול והכא במאי עסקינן יבדלא כפליה לתנאי: **בתנאי** <sup>ב</sup> יהמוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים אין פודין אותו אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהן: **גב'** אמר רב אסי יהוהא שמכר ושנה ושילש הנהו בני בי מיכסי דיופי זוזי מעובדי כוכבים ולא הוה להו למפרעיניהו אתו וקא גרבי להו אתו לקמיה דרב הונא אמר להו מאי איעבדי לכו דתנן המוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים אין פודין אותו אמר ליה רבי אבא לימדתני רבינו והוא שמכר ושנה ושילש אמר ליה הני מרגל רגילי דעבדי הכי ההוא גברא דזבין נפשיה ללודאי אתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה פירקן

הקדש הוא שאוסר הדבר עליו בהקדש ומא אסר זה עליו: **באומר יאסרו כו'**. והכי קאמר קונם פירות עלי אס איני מגרשך: **פשיטא**. מאי ניוחש לה: **צמה**. צשעת איסור הצמות: נאחס להתירו: **כאילו הקריב קרבן**. על הצמה וגמר עונו שלם לפי שצ"י כן הוא מרגיל עצמו צנדרים. והאי כיון דקייס נדרו ניקנסיה מלהחזיר קמ"ל: **ארישא**. קאי דקאמר לעיל לא יחזיר ומסיק הכא מפני מיקון העולם אי משום קלקולא אי משום שלא יהו פרוצות: **אין בוז וכו'**. הכי קאמר והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני מיקון העולם שלא נמנא כהן לאסור: **בתנאי** <sup>ה</sup> המוציא את אשמו. צנט: משום אילונית. שלא הכיר זה כשכנסה ומכל מקום כריכה גט דאין אדם עושה צעילמו צעילת זנות ובעל לשם קדושין: **ר' יהודה אומר לא יחזיר**. שמה מנשא ומלך ויאמר אילו הייתי יודע שכן אפילו נותנין לי ק' מנה לא הייתי מגרשך ולדעת כן גרשמתך שאם יצאו לך סימנים שאחזירך ואם ידעמי שלא משוּבזי אלי ואת ראויה לילך לא גרשמתך לפיכך אומרים לו קודם גירושין היו יודע שהמוציא את אשמו משום אילונית לא יחזירנה עולמית: **וחכמים אומרים יחזיר**. דלא חיישינן לקלקולא: **והיא סובצת כסובצת**. מן הראשון שהוציאה בלא כמזבה משום מקח טעות ועכשיו נודע שלא הטעמו:

**שתיקותך יפה לך**. שיאמר אילו ידעתי צפוי לימן לך כמזבה לא גירשמתך: **גב'** יתלן דרבי יהודה חייש לקלקולא. שמדצירו למדנו שאם ירצה לומר על מנת אילונית גירשמתך היה מקלקלה: **לא סיפוך**. ור' יהודה ודאי חייש לקלקולא וגבי נדר היינו טעמא דלא חייש דקסבר ליכא לקלקולא. דצנדר הכריך חקירת חכם סבר לה כר' אלעזר דאין אדם רוצה שתתבאר אשתו בצ"ד הליכך לא מני למימר אילו הייתי יודע כו' ובשאינו כריך סבר לה כרבי מאיר דאמר אין הצעל טועה צנדר שצידו להפך ואינו יכול לומר לאחר זמן אילו הייתי יודע שאני יכול להפך לא גירשמתך: **מאן חכמים**. דלומר הכא יחזיר: **רבי מאיר היא**. דלמר במסכת קידושין <sup>(דף סא.)</sup> כל תנאי שאינו כפול כתנאי צני גר וכו' ראונו אס יעברו אס לא יעברו אינו תנאי: **והכא בדלא רפליה**. שלא אמר צשעת גירושין אלא היו יודעת שמשום אילונית אני מוציאך ולא אמר לה ואם אי את אילונית לא יהא גט דהשתא היו גט אפילו אינה אילונית ולא מני לקלקלה: **בתנאי** <sup>א</sup> פודין. הואיל והוא שומר צדק דמקוין צנמרל והוא שומר ושנה ושילש: **גב'** **צני צי מיכסי** מקוס: **גרבי לכו**. היו שזבין אומה שאוכלין צני אדם:

**פירקן**

כאילו בנה במה בשעת איסור הצמות שסבר לעשות מצוה ועושה עבירה כך זה סבור לעשות מצוה ועושה עבירה <sup>(הנהגה)</sup> מפרש רבינו אליהו צצ"ל משום דאתאי בג"ש כתיב הכא כי תחול לנדרו וכתוב התם חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו וכו' כי במה נחשב הוא ודררשי אל תקרי במה אלא במה ובריש

פ"ג נדרים יליף בהאי ג"ש דגך' רשע דכתיב שם רשעים חדלו רוגו <sup>(ט)</sup> כנדרין בגדרים <sup>(ז)</sup> כדתנן בגדרים <sup>(ח)</sup> כנדרין כשרים על נדרו ולא יקיימוהו והא שלא נשאל וקיים נדרו וגורש אימא גינזור וניקנסניהו שלא יחזירנה קמ"ל דלא קנסי' להו. ואותיא כמ"ד טעמא דמתני' משום קנסא דרופק כשנדרה היא קנסה שלא תהיה פרוצה בגדרים אבל כשנדר הוא אין לקנסו שהנדרים באשה הם פריצות ולא באיש: מפני תיקון העולם ומממה מאי תיקון העולם איכא פ"י דמשמטע התירו לו שיחזירנה מפני תיקון העולם ומאי תיקון העולם ש בחזרתה אמר רב ששת ארישא פ"י האי מפני תיקון העולם ארישא קאי דקתני משום ש"ר לא יחזיר משום נדר לא יחזיר ומסיק הכא מ"ט לא יחזיר מפני תיקון העולם אי משום קלקולא אי משום קנסא רבינא אמר אסיפא וה"ק אין בוז מפני תיקון העולם פ"י התירו לו

### מסורת הש"ס

**א**) יצמות קט: נדרים כב. נט. **ב**) ע"ש, **ג**) [ומספחא פ"ג ע"ש, **ד**] [נעיל מה: וש"נ, **ה**] **ו**) רש"ל, **ז**) [שנירזין פג. וש"נ, **ח**] **ט**) דף כט: ד"ה אלא וי"ש צמות' ד"ה כ"ה, **י**) [שנעוּת כט. לט:], **יא**) [צרכות ד"ל, **ט**] צ"ל ר"ע ור' אליעזר, רש"ש,

‏‏

### גליון הש"ס

**בב' באומר יאסרו כל פירות**. ע"י לעיל דף לה ע"א מודה' ועודלת:

‏‏

### מוסף רש"י

כאילו בנה במה. צשעת איסור הצמות, דחוטא הוא דכמי <sup>(דברים כג)</sup> וזי מתהלך לנדר וגו' הא לא מתהלך יהיה כך מטא <sup>(יצמות סט)</sup> או: כאילו צנה צמה לעצות כוכבים <sup>(נדרים כב.)</sup>. כאילו הקריב עליוה קרבן. שעבר עליו שמי עבירות אלא ילך אצל חכם וימנין, כדי שלא יהא נעיל צדך <sup>(יצמות סט.)</sup>. המוציא את אשתו משום שם רע. ראה לעיל מה ע"ש.

‏‏

### מוסף תוספות

**א**. אלא על דעת המקום ועל דעתו. מוס' הלא"ש. **ב**. שעושין על דעת המקום ואל דעת הקהל. מוס' הלא"ש. **ג**. גבי שבותת ביד'. מוס' הלא"ש. **ד**. אלא נראה ודאי דפחות מבי לא מקרי רבים כי הכא. מוס' הלא"ש. **ה**. דחוללה חוללה. מוס' הלא"ש. **ו**. הכא כי תחול לנדרו, וכתיב. מוס' הלא"ש. **ז**. דחייב דאמר לא יחזיר משום דאפשר ליה לקלקל לה ואם איתא דבלא גט קאמר וצנצנת שאינה אילונית לאו איהו מקלקל לה. ריעי"א. **ח**. דאי ביציא היתה צרתה ונצנצת שאינה אילונית לאו איהו מקלקל לה. ריעי"א. **ט**. דאי ביציא היתה צרתה ונצנצת שאינה אילונית לאו איהו מקלקל לה. ריעי"א. **י**. דלעולם לא היוו לה בנים. מוס' כתובות ענ: ד"ה על מנת. **יא**. ובדעתו אפי' היוו בה מומין. מוס' יצמות צ: ד"ה א. **יב**. דאם אינה אילונית שפיר מייבס. מוס' יצמות צ: **יג**. דלא היתה אשת אחיו. שס. **יד**. מהו ליתבטעה לשלישי, אמרי' לה שתיקותך יפה מדבורך, ואקשי' ואי איהי שתקה אנו שתקינן. רע"א. **טו**. פריך לבטל הגט. מוס' הלא"ש. **טז**. לא יחזיר כדי שלא יהא אפי'. מוס' הלא"ש. **יז**. דאי אילונית היא אין לה רפואה. מוס' הלא"ש. **יח**. דמוכחא מלתא. מוס' הלא"ש.

‏‏

### פסקי רי"ד (המשך)

כאילו בנה במה בשעת איסור הצמות שסבר לעשות מצוה ועושה עבירה כך זה סבור לעשות מצוה ועושה עבירה <sup>(הנהגה)</sup> מפרש רבינו אליהו צצ"ל משום דאתאי בג"ש כתיב הכא כי תחול לנדרו וכתוב התם חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו וכו' כי במה נחשב הוא ודררשי אל תקרי במה אלא במה ובריש

פ"ג נדרים יליף בהאי ג"ש דגך' רשע דכתיב שם רשעים חדלו רוגו <sup>(ט)</sup> כנדרין בגדרים <sup>(ז)</sup> כדתנן בגדרים <sup>(ח)</sup> כנדרין כשרים על נדרו ולא יקיימוהו והא שלא נשאל וקיים נדרו וגורש אימא גינזור וניקנסניהו שלא יחזירנה קמ"ל דלא קנסי' להו. ואותיא כמ"ד טעמא דמתני' משום קנסא דרופק כשנדרה היא קנסה שלא תהיה פרוצה בגדרים אבל כשנדר הוא אין לקנסו שהנדרים באשה הם פריצות ולא באיש: מפני תיקון העולם ומממה מאי תיקון העולם איכא פ"י דמשמטע התירו לו שיחזירנה מפני תיקון העולם ומאי תיקון העולם ש בחזרתה אמר רב ששת ארישא פ"י האי מפני תיקון העולם ארישא קאי דקתני משום ש"ר לא יחזיר משום נדר לא יחזיר ומסיק הכא מ"ט לא יחזיר מפני תיקון העולם אי משום קלקולא אי משום קנסא רבינא אמר אסיפא וה"ק אין בוז מפני תיקון העולם פ"י התירו לו

<sup>[1]</sup> ע"ש שייך לע"ה. צ) ע"י מוס' ד"ה הודר.